

N/Ref. | Data: 11.10.2024

Assunto: ETAR Alter do Chão

Processo: PL20230613005626

Exmo. Senhor,

Na sequência do pedido de renovação da Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (LURH) nº L019511.2018.RH5A, efetuado via SILiAmb no dia 13/06/2023, vem pelo presente, a Águas do Vale do Tejo (AdVT) solicitar a V. Exas. a melhor atenção, aquando da emissão do novo título:

1. A Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para a Rejeição de Águas Residuais (LURH) com o nº L019773.2019.RH5A, caducou em 03/12/2023;
2. Relativamente à LURH nº L019773.2019.RH5A e na sequência do pedido de renovação, decorrem as seguintes constatações:
 - a. A ETAR Alter do Chão, cujo tratamento é realizado através de um sistema de Lagunagem, foi reabilitada em 2010 e dimensionada para cumprir os limites impostos pelo Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto, no entanto a LURH nº L019511.2018.RH5A, atualmente caducada, aplica as condições de descarga constantes do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho;
 - b. O VLE do parâmetro Carência Bioquímica de Oxigénio constante nesta LURH é 125 mg O₂/L e o VLE do parâmetro Carência Bioquímica de Oxigénio passou a ser 20 mg O₂/L;
 - c. Foi incluído o parâmetro Fósforo total e respetivo VLE na LURH nº L019511.2018.RH5A;

- d. Em termos de autocontrolo, não só a frequência de amostragem à saída aumentou de mensal para quinzenal, no que se refere aos parâmetros pH, CBO5, CQO e O&G e de trimestral para quinzenal para os parâmetros Nt e Pt, como também passou a ser exigida uma nova monitorização à entrada, com frequência quinzenal, para os parâmetros pH, CBO5, CQO, O&G e Pt, o que acarreta um aumento considerável nos custos totais com o controlo analítico;
- e. Passou a ser exigida uma caracterização semestral, exaustiva, das lamas produzidas, abrangendo mais de 30 parâmetros;
- f. A clausula 5ª do ponto “Outras Condições”, solicita o envio de um relatório de autocontrolo.

3. Da análise efetuada às condições impostas na LURH nº L019511.2018.RH5A, resulta:

- a. De acordo com a informação constante no Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) para a Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5), 3º Ciclo (2022-2027) – Parte 2 Caracterização e Diagnóstico, Volume A, a única massa de água identificada como fortemente modificada é a PT05TEJ1030 - Albufeira Maranhão, a massa de água superficial recetora dos efluentes tratados da ETAR Alter do Chão (PT05TEJ1000 - Ribeira de Sarrazola) não se encontra nesta lista;
- b. Não é claro o impacto positivo que se pretende gerar com as restrições agora impostas, nomeadamente em termos de qualidade do meio recetor, uma vez que da análise do PGRH - Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5), Fichas de Massa de Água, Volume III, verifica-se que relativamente às contribuições de Fósforo, o Plano evidencia que o contributo da fração urbana é o que implica menor pressão sobre a massa de água PT05TEJ1000 – Ribeira de Sarrazola, uma vez que a carga total anual rejeitada de Fósforo no meio recetor (kg/ano) é a que apresenta um menor valor comparativamente à carga total anual proveniente dos outros setores de atividade, representando apenas 0,15 % da carga total. Se considerarmos as pressões atuais nesta massa de água, o impacto do sector urbano sem remoção de fósforo passará a ser na ordem dos 2 a 3 %, o que

demonstra que a remoção de fósforo nestas ETAR não tem atualmente, qualquer impacto na qualidade da massa de água.

- c. Esta situação vem reforçar a ideia anteriormente referida, uma vez que não é, de todo, evidente que tais medidas impliquem impacto positivo efetivo na qualidade da massa de água, nem que esteja assegurado a aplicação do princípio do poluidor – pagador, consagrado na legislação comunitária e nacional;
- d. Como se comprova através da monitorização realizada no efluente e reportada à APA, pela AdVT, na ETAR em apreço, é evidenciada a dificuldade em garantir a concentração de Fósforo imposto na ETAR Alter do Chão. Tal, ocorre, sobretudo pela dificuldade em impedir a ressolubilização dos sais de fósforo precipitados quimicamente e que deveriam ser removidos através de sistemas dedicados para remoção de lamas. Tratando-se de sistemas de tratamento do tipo Lagunagem, estes não preveem remoção contínua de lamas, sendo por isso muito difícil controlar a concentração de fósforo descarregado;
- e. O projeto de execução da ETAR Alter do Chão, tem como objetivos de qualidade do efluente tratado um VLE de 40 mg/l para o parâmetro Carência Bioquímica de Oxigénio, 150 mg/l para o parâmetro Carência Química de Oxigénio e 60 mg/l para o parâmetro Sólidos Suspensos totais;
- f. A imposição destes VLE obriga à realização de novos investimentos para adaptação dos sistemas de tratamento e oneração dos custos de exploração, para assegurar que a ETAR venha a dispor dos mecanismos necessários para poder controlar os parâmetros CQO, CBO₅ e Fósforo total e assegurar a conformidade da qualidade das águas residuais tratadas. Tal investimento e oneração de custos não só acarretam compromissos financeiros não previstos contratualmente (e que carecem de aprovação prévia do Concedente) como, face à monitorização existente e às cargas potencialmente envolvidas, corresponderiam a um impacto nulo no meio recetor. É igualmente inegável o aumento dos consumos energéticos e o eventual aumento na produção de resíduos, incrementando o impacto ambiental da instalação, situação que

contraria as orientações emanadas pelo Governo de eficiência material, eficiência energética e neutralidade carbónica, sem que esteja demonstrado o impacto positivo das referidas medidas, e que pode ainda vir a ter naturalmente repercussões ao nível tarifário

- g. Refira-se ainda que a reformulação necessária no sistema de tratamento irá determinar a obsolescência do sistema existente, face às atuais exigências, e a necessidade de construção de uma nova ETAR. Estima-se que a nova instalação possa corresponder a um investimento nunca inferior a 1 800 000 €;
- h. Neste âmbito, e atendendo à condição específica 17ª- *As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo (...)* considera-se que a imposição dos novos VLE deve apenas ser aplicada se a qualidade do meio recetor o justificar;
- i. As novas exigências de monitorização apresentadas, representam um aumento de custos não só ao nível da recolha, transporte e análise laboratorial das amostras, como também ao nível dos meios humanos necessários para a concretização dos extensos programas de monitorização, custos estes que naturalmente terão repercussões ao nível tarifário;
- j. Relativamente à cláusula 8ª de Outras Condições, informa-se que o sistema não produz lamas desidratadas, o que impossibilita a sua caracterização;
- k. A informação solicitada nos relatórios de autocontrolo, entende-se que já é solicitada nos seguintes pontos:
Cláusula 16ª - Condições Gerais: *“O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.”*

Cláusula 2ª - Condições Específicas: “Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.”

Cláusula 15ª - Condições Específicas: “O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.”

- I. A média da população equivalente associada a esta ETAR, nos últimos 5 anos, é 1 875 e.p.;

Face ao exposto, solicita-se a V. Exas. a emissão do novo título da ETAR Alter do Chão, tendo presente as seguintes propostas:

- a) Redefinir o VLE do parâmetro Carência Bioquímica de Oxigénio para 40 mg/l de acordo com os objetivos de qualidade do efluente tratado contantes do projeto de execução;
- b) Redefinir o VLE do parâmetro Carência Química de Oxigénio para 150 mg/l de acordo com os objetivos de qualidade do efluente tratado contantes do projeto de execução;
- c) Não incluir no novo título, o VLE para o parâmetro Fósforo Total, mantendo apenas a monitorização do parâmetro e a sua análise para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos;
- d) Não incluir no novo título a cláusula associada à caracterização das lamas, tendo em conta o referido na j), ponto 3 e uma vez que se trata de ETAR de Lagunagem;
- e) Definir o programa de monitorização com a frequência mensal para todos os parâmetros;

- f) Dispensa do envio dos relatórios de autocontrolo, tendo em conta que toda a informação solicitada, já é enviada de acordo com o referido na k), ponto 3, evitando desta forma, o envio de informação em duplicado.

Relativamente à informação associada às medidas corretivas e preventivas, quando se verifica a ocorrência de incumprimentos, a mesma é enviada à APA juntamente com a restante informação solicitada.

Certos da atenção de V. Exas. para a situação exposta e para os diversos contornos que a mesma envolve, ficamos na expectativa de que a matéria em causa possa ser objeto de reflexão e reconsideração na emissão do novo título.

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento que considerem necessário, sendo que para o efeito pode ser contactado o Dr. Carlos Mendes através do telefone 932526587 ou endereço eletrónico carlos.sa.mendes@adp.pt.